

1501502-46.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... pela prova oral, não afasta sua culpabilidade.

A propósito:

ROUBO SIMPLES. Recurso defensivo. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Não incidência do princípio da insignificância. Excludente de culpabilidade. Suposta inimputabilidade, por uso de drogas e álcool. Voluntariedade da intoxicação que não exime o agente de responsabilidade, porque não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1501502-46.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501502-46.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAIMUNDO DE ALMEIDA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

RAIMUNDO DE ALMEIDA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 147, caput, em concurso material com art. 250, §1º, II, "a", ambos c/c art. 61, II, "f", todos do CP, pois em data incerta, mas em junho de 2020, na Rua Arapongas, 95, Mirante, nesta cidade e comarca de Arujá, ameaçou sua companheira Maria do Socorro da Silva de mal injusto e grave. Ainda, no dia 19 de julho de 2020, por volta das 21:12 horas, na Rua Arapongas, 95, Mirante, nesta cidade, o acusado prevalecendo-se de relações domésticas, causou incêndio em casa destinada a habitação, expondo a perigo a vida, integridade física e patrimônio de Maria do Socorro da Silva.

Narra a acusação que o acusado e a vítima mantiveram relacionamento por oito anos e o acusado era dado ao consumo de álcool, sendo agressivo e controlador, agredindo e ameaçando anteriormente a vítima, tendo incendiado seu veículo, sem qualquer ocorrência registrada. Em data incerta, mas em junho de 2020, o acusado ameaçou a vítima, dizendo que colocaria fogo em sua casa. Já em 19 de julho de 2020, o acusado, valendo-se do fato de que a vítima se ausentou de sua residência por breve

momento, ingressou no imóvel e ateou-lhe fogo. Vizinhos viram o acusado deixar o local em chamas e noticiaram os fatos ao filho da vítima e a esta, que com a ajuda de populares conseguiram conter o fogo, que já teria atingido diversos cômodos e móveis que guarneciam a residência. O acusado ao ser localizado pela polícia, num bar, admitiu a prática do delito e foi preso em flagrante.

Boletim de ocorrência (fls. 07/10).

A denúncia foi recebida em 14/08/2020 (fls. 100/101).

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 70/71).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia às fls. 109/111.

Às fls. 131/136 foi noticiada a concessão de liminar de habeas corpus ao acusado, em 26/10/2020.

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 170/172).

Laudo pericial do imóvel às fls. 228/240.

Em audiência de instrução foi ouvida a vítima, testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 242/243 e 260/264).

O Ministério Público em suas alegações, pugnou pela procedência da pretensão punitiva estatal, afirmando que embora a vítima não confirme os fatos, o próprio acusado informou que foi o causador do incêndio. O acusado teria admitido, em bar, aos policiais, que colocou fogo na casa da vítima e confessou em sede policial o incêndio, dizendo estar nervoso. Disse que o fato de o acusado colocar cigarro no sofá não causaria incêndio dessa grandeza. O incêndio foi doloso e em casa habitada pela companheira do réu. Em relação ao delito de ameaça, sustentou que os policiais confirmaram que a vítima relatou que o acusado a ameaçara, o que constou em depoimento de delegacia. Afirmou que o réu não confirma embriaguez patológica nos autos. No que tange à dosimetria, destacou que a residência era a única da vítima, o que causa aumento da pena e ainda, a casa foi devastada pelo fogo, havendo perigo concreto de fogo se alastrar a casas vizinhas. Há agravantes de motivo fútil e do art. 61, II, "f". sustentou que não há causas de aumento ou de diminuição. O delito de ameaça é comum, devendo a pena ser fixada em mínimo legal, mas com agravante acima aludida. Sustentou que o regime deve ser semiaberto, sem substituição ou sursis por vedação da lei maria da Penha.

A defesa, por seu turno, requereu a desclassificação da conduta para o delito do art. 250, §2º ou 163, inc. IV, do CP, o primeiro por exclusão do dolo e o segundo por estar demonstrado que o fogo atingiu um único imóvel e que o réu não tentou apagar o fogo. Aduziu que não há provas de delito de ameaça. Sustentou que o alcoolismo do acusado deve ser considerado na fixação da pena. Alegou que o laudo indica que o fogo teve início no sofá. Requereu o reconhecimento de confissão espontânea. Alegou que o regime deve ser o aberto, para cumprimento de pena.

Requereu aplicação de medida de encaminhamento a alcoólicos anônimos, para individualização da pena e para dar tratamento adequado ao acusado.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade da infração penal de incêndio doloso restou comprovada, diante do laudo pericial e prova oral colhida nos autos.

A autoria delitiva de tal delito segue a mesma sorte.

Em relação, contudo, ao delito de ameaça, inexistente prova de materialidade delitiva. Passo à análise da prova oral.

A vítima Maria do Socorro da Silva declarou que em relação à ameaça, ele dizia que "mulher que me trair eu mato", mas ele nunca a ameaçou dizendo que ia tirar sua vida. Ele falava isso quando bebia. Em relação ao incêndio, tinha saído e seu filho o levaria e voltou para casa. o réu estava tranquilo e falou a ele que levaria comida ao filho. Disse ao réu que não ia demorar e o acusado ficou tranquilo na casa. depois seus vizinhos ligaram na casa de seu filho dizendo que a casa estava pegando fogo. Não viu o réu colocando fogo na casa e não estava com ele naquele momento. Não mora mais com o acusado. Disse que está tudo bem em depor na frente do acusado. Narrou que na sua casa pegou fogo no sofá, tapete, estantes e piso do chão. Não sabe como a casa pegou fogo e quando seu filho entrou, uma boca do fogão

estava acesa. Não se recorda se deixou o fogão aceso. O réu estava em casa quando saiu e estava tranquilo. O réu afirmou a ela que não tinha lembrança do que tinha acontecido. Disse que o acusado saiu um dia com seu carro e depois ele apareceu queimado. Perguntou ao réu o que tinha acontecido com o carro e ele não sabia. Afirmou que os vizinhos falaram que a casa estava pegando fogo e o réu saiu enquanto a casa pegava fogo. A vizinha era uma ex-cunhada sua, que lhe telefonou. Estava cheio de vizinhos na rua que jogavam água com mangueira. Quando chegou a polícia estava lá e chegou também o corpo de bombeiros. Narrou que não se recorda de outra pessoa que avisou do incêndio.

A testemunha Aleandro José da Silva declarou que estava indo para casa e sua mãe estava no meio da rua, porque não estava bem, o réu tinha brigado com ela. Disse que acompanhou sua mãe em casa, ela pegou uma marmita para ele e foi para sua casa com ele. O réu ficou encarando a vítima e não queria deixar sua mãe ir. Falou ao réu que a vítima ia com ele. Disse que quando saiu e foram a sua casa, estavam conversando e um rapaz apareceu gritando e chamando, dizendo que a casa da vítima estava pegando fogo. Foi ao local e a casa da vítima estava pegando fogo. Derrubou a porta e apagou o fogo. O fogão estava com fogo ligado, estava queimando tudo e não dava para esperar o bombeiro. Disse que ainda bem que sua mãe estava com ele em casa, pois imagina o que ocorreria se estivesse com o acusado. Fez boletim de ocorrência na delegacia e o encontraram num bar, bebendo, e se escondendo dentro do bar. O vizinho o ajudou a apagar o incêndio, dando uma mangueira. Viu o acusado no bar e a viatura de polícia parou e foram conversar com ele. O dono do bar disse que o réu estava alterado e não queria que ele entrasse no bar. O réu depois entrou na viatura. Declarou que os móveis da casa foram destruídos, queimando televisão e móveis, salvo a cama e armário do quarto. Todos azulejos da cozinha caíram e conseguiram salvar o fogão. Tiveram que reformar tudo. Disse que o réu nesse dia não tinha ameaçado a vítima, mas em outros dias a ameaçou. As ameaças era diárias e não eram em poucos dias. O réu já puxou faca para ele, para seu irmão, queimou o carro de sua mãe, quebrou televisão. O réu já atrapalhou o serviço da vítima. Disse que em relação à ameaça de tocar fogo na casa, não pode afirmar, pois especificamente disso não se recorda. A vítima às vezes se afastava dele e de seu irmão por ameaças do acusado. Declarou que o réu não auxiliou na recuperação do dano e depois disso ainda tentou morar com ela novamente. O réu voltou a beber e apareceu em seu trabalho bêbado.

A testemunha Felipe Carrião Portela, policial militar, disse que na data dos fatos foi acionado por ocorrência de incêndio em residência. Maria relatou que o seu companheiro, o réu, havia incendiado a residência, pois a tinha ameaçado antes. O relacionamento era abusivo em razão de bebida alcoólica. Ela saiu para ir na casa do filho e em tal momento ele incendiou toda a residência. Os vizinhos foram na casa do filho da vítima e informaram que a casa tinha pegado fogo e os vizinhos viram o réu saindo da residência. Quando chegou ao local o fogo tinha sido controlado pelos bombeiros, mas a sala ficou toda incendiada. Declarou que o réu tinha fugido do local e no caminho foram informados pela vítima que ele estava num bar. Abordaram o acusado no bar, que confessou ser autor do incêndio. Narrou que fizeram busca pessoal no acusado e nada de ilícito havia com ele. Não se recorda se ele falou a razão de colocar fogo na casa.

A testemunha Rafael da Silva Ferreira, também policial militar, disse se recordar que no dia dos fatos atendeu incêndio em residência. A proprietária da casa disse que o marido tinha colocado fogo na casa. No caminho para a delegacia depararam com o réu num bar, que admitiu ter colocado fogo na casa.

O acusado Raimundo declarou em interrogatório judicial que tem 43 anos, é vendedor, tem renda de R\$ 900,00 ao mês. Não é casado e tem um filho maior de idade. Não tem processo anterior e estudou até a 4ª série. Disse que chegou bêbado em casa, por ser alcoólatra. Acendeu cigarro na sala e colocou no braço do sofá. Quando foi ao banheiro e voltou, tinha um incêndio e não conseguiu apagar. Saiu desesperado e foi para o boteco. Declarou que quando saiu do banheiro o fogo estava na casa toda e teve que sair correndo. Após foi ao bar e estava inconsciente, sem saber o que estava fazendo. Disse que não se recorda de ter ameaçado a vítima. Nega ter ameaçado colocar fogo na casa dias antes. Narrou que em relação ao carro da vítima,

saiu com ele e trabalha na rua, e o carro da vítima começou a pegar fogo. Afirmou que não se recorda de ter ameaçado a vítima "de nada". Não teve vontade e nunca passou na sua cabeça incendiar a casa da vítima. Pediu desculpas pelo o que aconteceu. Sabe que ter alcoolismo é problema de saúde e faria tratamento. Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima em juízo não confirmou os fatos descritos na denúncia, afirmando que o réu não a ameaçara diretamente, mas somente teria dito que mulher que o traía ele matava. Em relação ao delito de incêndio, disse que ao sair de casa o réu estava tranquilo e não sabe como teria iniciado o fogo, mas que seu imóvel foi danificado, assim como móveis.

O acusado em interrogatório negou todos os fatos, aduzindo que não ameaçou a vítima e que não quis colocar fogo em sua casa. Disse que estava bêbado e ao ir ao banheiro teria deixado um cigarro no braço do sofá, o que foi o causador do incêndio. Narrou que ao ver o fogo saiu da casa e foi ao bar.

Vê-se que os depoimentos da vítima e do acusado em juízo são diferentes daqueles prestados em sede policial, pois em delegacia o acusado confessou ter ateado fogo na casa da vítima, por estar nervoso (fl. 06), e a vítima apresentou relato bastante discrepante do que foi dito em juízo (fls. 05), narrando em delegacia o relacionamento conturbado que mantinha com o acusado, afirmando que ele já tinha ateado fogo em seu veículo, lhe ameaçava de morte constantemente, tinha danificado diversos objetos e lhe agredia. Em sede policial a vítima relatou que o acusado confessou o incêndio quando foi encontrado num bar, após os fatos, requerendo ainda a concessão de medidas protetivas de urgência, para que o réu fosse proibido de se aproximar de sua pessoa.

Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram que o réu confessou o delito de incêndio quando abordado, e a testemunha Aleandro, filho da vítima, ao contrário desta, relatou que o acusado não estava tranquilo quando a vítima saiu de casa com ele na data dos fatos, antes de o réu causar o incêndio.

Em que pese a alteração do relato da vítima em juízo, não há como pretender uma absolvição do acusado pelo delito de incêndio, uma vez que há prova robusta de que o acusado dolosamente cometeu tal crime, o que se infere dos depoimentos dos policiais, do filho da vítima e relatos do réu e da vítima em sede policial. Com efeito, embora não se possa utilizar elementos do inquérito policial como prova, no caso em questão, é a própria versão do acusado e da vítima em juízo que, contraposta aos relatos dos policiais e às demais provas colhidas, termina por conduzir à certeza de culpabilidade.

Observa-se, ainda, que a conduta do acusado após o incêndio não pode ser tida como aquela de quem não quis o resultado, tendo ele saído do imóvel sem tentar apagar o fogo, o que conseguiu, com êxito o filho da vítima, tempos depois do início do incêndio, uma vez que foi avisado por vizinhos e deslocou-se de sua casa até a casa da vítima. O filho da vítima somente conseguiu apagar o fogo após a destruição de diversos móveis e danos ao imóvel, tendo a colaboração de vizinho que lhe emprestou uma mangueira.

Também não comporta desclassificação a conduta do acusado como requereu a defesa, uma vez que há evidente dolo do réu no cometimento do delito de incêndio, não havendo como se reconhecer mero crime de dano ou de incêndio culposos.

O dolo, no caso, de dessume das alegações do réu aos policiais que atenderam à ocorrência, do relato do filho da vítima, dos depoimentos prestados em delegacia e, como dito, de sua conduta em não tentar apagar fogo que havia há pouco se iniciado, deixando o local para ir a um boteco.

No mais, o fato de o acusado fazer uso de álcool, o que foi demonstrado pela prova oral, não afasta sua culpabilidade.

A propósito:

ROUBO SIMPLES. Recurso defensivo. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Não incidência do princípio da insignificância. Excludente de culpabilidade. Suposta inimputabilidade, por uso de drogas e álcool. Voluntariedade da intoxicação que não exime o agente de responsabilidade, porque não derivada de caso fortuito ou força maior. Inteligência do CP, art. 28, II. Teoria da actio libera in causa ("ação livre na origem"). DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Concurso formal e regime mantidos. IMPROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 1501040-57.2018.8.26.0536; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020)

Importante frisar que o laudo pericial de fls. 228/240 revelou que inexistia dano na rede elétrica da residência, que o fogo se iniciou no sofá da casa da vítima, tendo se alastrado pelo imóvel; e que a causa do evento foi "o contato que se estabeleceu entre um corpo em ignição (material incendiário) e os materiais de fácil combustão (tecido, madeira, etc.) presentes no já referido sítio de início do fogo.

Portanto, é certo que o fogo iniciou no sofá, contudo, a versão do acusado de que um mero cigarro aceso poderia ser causador de grande incêndio, que se observa de fls. 233/240, não pode ser tido como verossímil, como bem altercou o Ministério Público em alegações finais orais.

Ademais, o filho da vítima relatou que o fogão estava aceso quando adentrou no imóvel para apagar o fogo.

Assim, há prova suficiente de que o réu cometeu o delito de incêndio, na modalidade dolosa, impondo-se sua condenação por tal crime.

No mais, ao enquadrar-se nos tipos legais previstos, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e antijurídica já que vem a ofender bem jurídico protegido pelas normas penais.

Ainda, a ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Em relação ao delito de ameaça, a solução é diversa.

Tem-se que embora a vítima tenha relatado em sede policial que o réu constantemente a ameaçava, o que foi corroborado por depoimento judicial do filho desta, não há certeza de que efetivamente houve ameaça na forma como indicado na denúncia, não se comprovando sequer a data de tal fato e o que o réu teria efetivamente dito à vítima.

Como se pode observar, no caso dos autos, portanto, não há prova firme e esclarecedora no sentido de que o acusado ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, não havendo demais testemunhos que comprovem a versão primeiramente narrada pela vítima em delegacia no sentido de que o acusado teria dito que colocaria fogo na residência da vítima, impondo-se a absolvição do acusado por tal delito.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, para CONDENAR RAIMUNDO DE ALMEIDA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos artigo 250, §1º, II, "a", c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, ABSOLVENDO-O, contudo, das imputações relativas ao delito do art. 147, caput, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena do delito de incêndio, e o faço com arrimo nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A culpabilidade do réu não lhe desfavorece, sendo normal à espécie. O acusado não possui maus antecedentes (fls. 41/43). Quanto à sua conduta social, nada foi colhido que a desabone, de forma que, presumindo a sua boa-fé, não há motivo para aumentar a sua reprimenda por esse quesito. Não há avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. O motivo foi o habitual. As circunstâncias do crime foram normais à espécie, não devendo ocorrer aumento por ter a vítima um único imóvel ou por existir a queima de bens da vítima, uma vez que a destruição de bens pelo incêndio já é punido pelo próprio tipo. As consequências do crime, todavia, foram graves para vítima, que teve prejuízo considerável diante

do fogo ateado pelo acusado em seus bens e em casa na qual residia. Portanto, deve a pena-base sofrer aumento pelas consequências gravosas do delito.

Da análise dos elementos acima, como fixo-lhe a pena base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Quanto à pena de multa, fixo-a em 11 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa, tendo em conta a situação econômica do réu.

Na segunda fase, não há atenuantes. Não há comprovação de que o delito ocorreu por motivo fútil, não havendo confirmação da razão de o réu ter cometido o delito; Incide, todavia, a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido em âmbito doméstico, atingindo a pena intermediária 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Não há causas de diminuição de penas a serem observadas. Incide, todavia, a causa de aumento do art. 250, §1º, II, "a", do CP, uma vez que o local incendiado pelo réu era casa destinada a habitação.

Assim, aumento a pena, portanto, em 1/3, ficando agora a pena estabelecida em 05 anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Portanto, à míngua de outras causas modificativas, fica o réu RAIMUNDO DE ALMEIDA SILVA definitivamente condenado pelo crime de incêndio à pena de 05 anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato para cada dia multa.

Do regime prisional.

O acusado é primário, mas ostenta circunstância judicial negativa. Nos termos do art. 33, §2º, alíneas e §3º, do Código Penal, fixo para início do cumprimento de pena o regime SEMIABERTO.

Deixo de aplicar o quanto disposto no art 387, 2º, do CPP, uma vez que, mesmo computado o tempo em que o réu esteve preso provisoriamente, não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Impossível a suspensão condicional da pena, pois o réu não preenche os requisitos objetivos (pena igual ou inferior a 2 anos), nos termos do art. 77 do Código Penal.

Incabível a substituição da pena corporal por multa, na forma do artigo 60, § 2º, do Código Penal, em virtude do disposto no artigo 17 da Lei n. 11.340/06, segundo o qual "é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa".

Inviável do mesmo modo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, já que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

Não havendo fato novo que justifique a determinação de sua segregação cautelar, motivo pelo qual concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, determino:

a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.

b) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

c) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

d) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por

qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P. I. C.

Aruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA